رقم القضية في المحكمة الإدارية ٢٨٣٣ لعام ١٤٤٣هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ١٣٩٠٧ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/١٢/١٩هـ

الموضوعات

حج وعمرة - مخالفات مقدمي خدمة المعتمرين - عدم الإبلاغ عن المتأخرين في المغادرة - غرامة مالية - المختص بإيقاع العقوبة - الإخلال بشكل القرار الإداري - عدم بيان تفاصيل المخالفة - التأخر اليسير في مغادرة المعتمرين - تحقق المقصد النظامي.

مطالبة المدعية إلغاء قرار المدعى عليها (المديرية العامة للجوازات) المتضمن معاقبتها بغرامة مالية - استناد القرار محل الدعوى إلى تأخر المدعية في إبلاغ الجهات المختصة عن المعتمرين المتأخرين في المغادرة بعد انتهاء مدة إقامتهم - صدور حكم المحكمة الإدارية بإلغاء القرار؛ استناداً إلى صدوره من غير مختص، وأن المختص بإصداره هو وزارة الحج والعمرة - نظر محكمة الاستئناف للدعوى - تقرير محكمة الاستئناف أن المخالفات المتعلقة بتخلف المعتمرين تحكمها قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة، وأن تطبيق العقوبات الواردة في القواعد من اختصاص المدعى عليها؛ ومن ثم يكون القرار محل الدعوى صادر من مختص - جسامة العقوبة تتطلب استيفاء القرار لموجبات صدوره بما يغني عن الإحالة لأي مستند خارج عنه - عدم بيان القرار محل الدعوى بيانات المعتمرين المتأخرين، وتاريخ انتهاء تأشيراتهم، وتاريخ مغادرتهم إلى بلادهم؛ مما هو لازم في إثبات واقعة المخالفة على المدعية -

الثابت أن تأخر المعتمرين كان لبضع ساعات ثم مغادرتهم؛ مما يعني تحقق المقصد النظامي، وهو سفر جميع الزائرين وعدم بقائهم دون رخصة نظامية - أثر ذلك: إلغاء القرار.

مُسْتَنَدُ الحُكْمِ

- نظام الإقامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٣٣٧/٢٥/٢/١٧) وتاريخ ١٣٧١/٠٩/١١هـ.
- تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٢) وتاريخ ١٤٠٤/١٠/١٨هـ.
- المواد (٢، ٧، ٨، ٩) من تنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٩٣) وتاريخ ١٤٢٠/٦/١٠هـ.
- البندان (١٠، ١١) من قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٤) وتاريخ ١٤٣٤/٥/١٢هـ.
- قرار مجلس الوزراء رقم (٤٣٩) وتاريخ ١٤٣٥/١١/٢٠هـ، بشأن بقاء الاختصاص لوزارة الداخلية فيما يتعلق بتطبيق العقوبات الواردة بنظام الإقامة.
- المواد (٣٦، ٤٢، ٤٥، ٥٧) من اللائحة التنفيذية لتنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة الصادرة بقرار وزير الحج رقم (١٩٧/ق/م) وتاريخ ١٤٢٠/١٢/٢١هـ.

الوَقَائِع

مجمل وقائع هذه الدعوى تتلخص بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في تقدم وكيل المدعية إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى بتاريخ ١٤٤٣/٥/١٦هـ، وقد تضمنت بمستنداتها طلب إلغاء قرار المدعى عليها الصادر من اللجنة الإدارية للجوازات برقم (٤٣/٣٠٣١٢) وتاريخ ١٤٤٣/٣/٢٦هـ، المتضمّن إدانة موكلته بالتأخر في إبلاغ الجهات المختصة عن عدد (٣٦) معتمراً، تأخروا عن المغادرة بعد انتهاء المدة المحددة لإقامتهم، ومعاقبتها بغرامة مالية قدرها (٩٠٠,٠٠٠) ريال. وأضاف: أن القرار المطعون فيه قد شابَهُ عيب عدم الاختصاص؛ لصدوره عن غير مختصّ، حيث إن وزارة الحج والعمرة هي المختصة بتطبيق العقوبات طبقاً لتنظيم خدمات المعتمرين وزوّار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة ولائحته التنفيذية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٩٣) وتاريخ ١٤٢٠/٦/١٠هـ، مرفقاً مع صحيفة الدعوى صورةً من القرار محل الدعوى. وبقيدها قضيةً إداريةً وإحالتها للدائرة، باشرت نظرها على النحو المبين تفصيلاً في محاضر ضبط جلساتها، وفيها حضر طرفا الدعوى، وردّاً على الدعوى قدم ممثل المدعى عليها مذكرةً جوابيةً دفع فيها بعدم قبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعاً؛ لثبوت المخالفة، مبيّناً أن اللّجان الإدارية بالمديرية العامة للجوزات هي المعنيّة بتطبيق العقوبات وفقاً لتنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج والعمرة أو الزيارة أو العمل وغيرها الصادر

بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٢) وتاريخ ١٤٠٤/١٠/١٨هـ، وقواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٤) وتاريخ ١٤٣٤/٥/١٢هـ. وأضاف: أن تنظيم خدمات المعتمرين -الذي أشارت إليه المدعية في دعواها- يحكم العلاقة ما بين المعتمرين والشركات وحسن أدائها تجاه التزاماتها للمعتمرين، مرفقاً مع مذكرته صورةً من محاضر التحقيق، وصورة من تأييد وزير الداخلية رقم (٤٦٦/٤٣/٣٢٩٩٠) وتاريخ ١٤٤٣/٣/٢٨هـ. ثم عقّب وكيل المدعية بمذكرة لم تخرج في مضمونها عمّا سبق، طالباً الحكم بإلغاء القرار. ثم قرر طرفا الدعوى الاكتفاء؛ وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت هذا الحكم للأسباب التالية.

الأسباب

وحيث إن وكيل المدعية يطلب الحكم بإلغاء قرار المدعى عليها رقم (٤٣/٣٠٣١٢) وتاريخ ١٤٤٣/٣/٢٦هـ المتضمّن معاقبة موكلته بغرامة مالية قدرها (٩٠٠,٠٠٠) تسعمئة ألف ريال، والمؤيّد بقرار وزير الداخلية رقم (٤٦٦/٤٣/٣٢٩٩٠) وتاريخ ١٤٤٣/٣/٢٨هـ؛ فإن محاكم ديوان المظالم تبسط ولايتها على الدعوى لعموم ما قضت به المادة (١٣/ب) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، كما أنها تدخل في اختصاص المحكمة مكانياً وفقاً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ، ومُحالةٌ لهذه الدائرة طبقاً لقواعد توزيع الدعاوى

الصادرة بقرار رئيس مجلس القضاء الإداري رقم (٧٩) لعام ١٤٤٠هـ. وعن قبول الدعوى، فبما أن القرار محل الدعوى يعدّ من القرارات المنعدمة -على نحو ما ستبيّنه الدائرة في الأسباب- والتي لا تتقيّد بالمدد؛ ومن ثَمّ فتكون الدعوى مقبولة شكلاً. وعن الموضوع، فبما أن المدعية تطلب القضاء بإلغاء قرار المدعى عليها رقم (٤٣/٣٠٣١٢) وتاريخ ١٤٤٣/٣/٢٦هـ، المتضمّن معاقبتها بغرامة مالية قدرها (٩٠٠,٠٠٠) تسعمئة ألف ريال، وبما أن المدعى عليها أصدرت قرارها المطعون فيه؛ تأسيساً على مخالفة المدعية بالتأخر في إبلاغ الجهات المختصة عن عدد (٣٦) معتمراً تأخروا عن المغادرة بعد انتهاء المدة المحددة لإقامتهم، وأسندت قرارها إلى نظام الإقامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٣٣٧/٢٥/٢/١٧) وتاريخ ١٣٧١/٠٩/١١هـ، والتعليمات المكمّلة له، وقواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٤) وتاريخ ١٤٣٤/٥/١٢هـ. وبما أن نشاط المدعية مرتبطٌ بخدمات العمرة ومحكومٌ بتنظيم خدمات المعتمرين وزوّار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة ولائحته التنفيذية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٩٣) وتاريخ ١٤٢٠/٦/١٠هـ، وحيث نصت المادة (٢) من التنظيم على أن: "تتولى وزارة الحج مسؤولية الإشراف على المؤسسات والشركات المرخّص لها، ومُراقبة حُسن أدائها، والتأكّد من دقة تنفيذ التزاماتها والعمل على رفع كفاءة العاملين بها"، وحيث نصت المادة (٣٦) من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الحج رقم (١٩٧/ق/م) وتاريخ ١٤٢٠/١٢/٢١هـ على أنه: "في حالة تخلف أي معتمر عن العودة بدون عذر

يلتزم المرخص له بما يلي: ١-إشعار الوزارة والشرطة وإدارة الجوازات بذلك ليتم البحث عنه... ٢-الاحتفاظ بصورة من جواز سفره"، ونصت المادة (٧) من التنظيم على أنه: "١-مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يُعاقب عليها النظام، تُعاقب المؤسسة أو الشركة المُرخّص لها التي تُخلّ بأيّ حكم من أحكام هذا التنظيم ولائحته التنفيذية بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية: أ-غرامة مالية لا تزيد عن خمسين ألف ريال. ب-إيقاف العمل بالترخيص لمدة لا تزيد عن ستة أشهر من مدة تأشيرات العمرة. ج-إلغاء الترخيص الممنوح للمؤسسة أو الشركة"، ونصت المادة (٨) من التنظيم ذاته على أن: "تشكل لجنة دائمة في وزارة الحج من وزارة الداخلية ووزارة التجارة ووزارة الحج يكون أحد أعضائها مؤهلاً شرعياً، تختص باستقبال الشكاوى المقدمة من المُعتمرين أو من الجهات الرسمية، والتحقيق فيها والتوصية بتوقيع العقوبة المنصوص عليها في المادة (السابعة) من هذا التنظيم، واستحصال قيمة الخدمات التي لم يؤدها المُرخّص له وردّها إلى المعتمر وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية"، ونصت المادة (٩) من التنظيم أيضاً على أن: "يتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة (السابعة) من هذا التنظيم بقرار من وزير الحج"، ونصت المادة (١١) من التنظيم ذاته على أن: "تقوم وزارة الحج بتحصيل الغرامات المنصوص عليها في هذا التنظيم وتوريدها لخزينة الدولة"، وحيث نصت المادة (٤٤) من اللائحة التنفيذية للتنظيم على أن: "تختص اللجنة بالنظر في الشكاوى المقدمة من المعتمرين، ومخالفات المرخص لهم، والمحاضر المرفوعة من الجهات ذات العلاقة، والتحقيق

فيها والتوصية بتوقيع إحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة (السابعة) من التنظيم، وتحديد قيمة الخدمات التي لم يقدمها المرخص له للمعتمر على أن تقوم الوزارة بتحصيلها وردها له"، كما نصت المادة (٤٥) من اللائحة التنفيذية للتنظيم أيضاً على أنه: "في حال إخلال المرخص له بأيٍّ من الالتزامات المقررة في التنظيم وهذه اللائحة والتعليمات المكملة لهما تتقدم الجهة الرسمية المعنية إلى اللجنة بطلب توقيع عقوبة أو أكثر من العقوبات المنصوص عليها في المادة (السابعة) من التنظيم".

ومفاد ما تقدم من نصوص أن وزارة الحج والعمرة هي الجهة الإدارية المختصة بإيقاع الجزاءات على شركات الحج والعمرة طبقاً لتنظيم خدمات المعتمرين وزوّار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة ولائحته التنفيذية، وهذا يشمل المعاقبة عن التقصير في تقديم الخدمات، وكذا الإخلال بالالتزامات المقررة في التنظيم، ومنها: عدم الإبلاغ عن التأخر في مغادرة المعتمرين بعد انتهاء المدة المحددة لإقامتهم؛ بدلالة ما نصت عليه المادة (٥٧) من اللائحة التنفيذية للتنظيم من أن: "الوزارة -وزارة الحج والعمرة- هي الجهة المختصة بتطبيق أحكام التنظيم وهذه اللائحة وإصدار القرارات الإدارية اللازمة لتنفيذها وتفسيرها"، كما قررت المادة (١٤) من التنظيم ذاته إلغاء كل ما يخالفه ويتعارض معه من أحكام. وعلى هدى ما تقدم؛ فإن تصدّي اللجان الإدارية التابعة للمدعى عليها (المديرية العامة للجوزات) لإصدار قرارات تتصل بنشاط خدمات العمرة هو في صورته سلبٌ لسلطات جهة أخرى، وتعدٍّ في الاختصاص؛ ما يكون معه قرار المدعى عليها معيباً بعيب عدم الاختصاص وتقضي

الدائرة ببطلانه. ولا ينال من ذلك ما دفع به ممثل المدعى عليها من أن اللجان الإدارية بالمديرية العامة للجوازات هي المختصة بإيقاع العقوبة طبقاً لتنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج والعمرة أو الزيارة أو العمل وغيرها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٢) وتاريخ ١٤٠٤/١٠/١٨هـ، وقواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٤) وتاريخ ١٤٣٤/٥/١٢هـ؛ فإنه بمطالعة ذلك التنظيم وتلك القواعد يستبين أن تلك القواعد قرّرها المنظّم بهدف تنظيم معاملة الوافدين إلى المملكة لأداء العمرة والزيارة بإجراءات محدّدة للحيلولة دون التخلّف في البلاد والإقامة غير النظامية وما يترتب عليها من مشاكل أمنية، وهي قواعد حاكمة للمخالفات الناشئة عن ضبط وإيقاف وزارة الداخلية -ممثلةً في قطاعاتها الأمنية- لوافدين مقيمين داخل البلاد بصورة غير نظامية بعد انتهاء صلاحية التأشيرة الممنوحة لهم، دون إبلاغ الجهات المختصة عنهم؛ لكون عدم الإبلاغ يعدُّ بمثابة تستّر المستقدِم على من استقدمهم، وقد أكّد على ذلك قرار مجلس الوزراء رقم (٤٣٩) وتاريخ ١٤٣٥/١١/٢٠هـ القاضي بتعديل تنظيم خدمات المعتمرين على بقاء الاختصاص لوزارة الداخلية فيما يتعلق بتطبيق العقوبات الواردة بنظام الإقامة في: "حق أي شركة أو مؤسسة لخدمات المعتمرين في حال تسجيل نسبة تخلف معتمرين وذلك بعدد الحالات المسجلة، إذا اتضح أن هناك تهاوناً أو تقصيراً من الشركة أو المؤسسة أدّى إلى مخالفة نظام الإقامة والتعليمات المكمّلة له"، وهذا لا ينطبق بحال على المخالفة المنسوبة للمدعية؛ لعدم ضبط وإيقاف الجهات الأمنية لأي

معتمرٍ مقيم داخل البلاد بصورة غير نظامية بعد انتهاء المدة المحددة لإقامته، فضلاً عن أن قرار مجلس الوزراء -الآنف الذكر- قد نصّ على أن تطبيق العقوبات من قبل وزارة الداخلية -على نحو ما سبق- لا يخلّ بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في تنظيم خدمات المعتمرين وزوّار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة؛ مما يدلّ دلالة واضحة على أن وزارة الحج والعمرة هي الجهة المختصة -من حيث الأصل- بتطبيق العقوبات والجزاءات على مخالفات شركات الحج والعمرة طبقاً لتنظيم خدمات المعتمرين ولائحته التنفيذية، ما عدا المخالفات الناشئة عن ضبط وإيقاف وزارة الداخلية -ممثلةً في قطاعاتها الأمنية- لوافدين مقيمين داخل البلاد بصورة غير نظامية بعد انتهاء صلاحية التأشيرة الممنوحة لهم، دون إبلاغ الجهات المختصة عنهم، وحيث إن ما انتهت إليه الدائرة مسبوقةٌ فيه باجتهادٍ قضائيّ حمَلَه الحكم الصادر بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٢هـ عن محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة مكة المكرمة في دعوى الاستئناف رقم (١٤٣٧) لعام ١٤٤٣هـ.

لذلك حكمت الدائرة: بإلغاء قرار المدعى عليها المديرية العامة للجوازات رقم (٤٣/٣٠٣١٢) وتاريخ ١٤٤٣/٣/٢٦هـ المتضمن تغريم المدعية شركة (...) مبلغاً قدره (٩٠٠,٠٠٠) تسعمئة ألف ريال.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مَحْكَمَة الاسْتِئْنَاف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء، مع تعديل أسبابه إلى: أنها توافق حكم المحكمة الإدارية في النتيجة التي خلص إليها، إلا أنها تستبعد الأسباب التي بنى عليها؛ ذلك أن القرار محل الدعوى قد صدر من اللجنة المختصة نظاماً، إذ إن تنظيم خدمات المعتمرين هو الحاكم للنزاعات الحاصلة بين المعتمرين وبين الشركات المسؤولة عنهم أو الواردة من الجهات الرسمية فيما يتعلق بالمخالفات الحادثة في موسم الحج والعمرة، أما المخالفات المتعلقة بتخلف المعتمرين فتحكمها قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٤) وتاريخ ١٤٣٤/٥/١٢هـ، وقد نصت هذه القواعد على ما يلي: "البند العاشر: تطبق وزارة الداخلية على المخالفين المشار إليهم في البنود (الأول) و(الثالث) و(الرابع) من هذه القواعد العقوبات المنصوص عليها في المادتين (٤) و(٥) من تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة أو الزيارة أو العمل وغيرها، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٤٢) وتاريخ ١٨/ ١٠/ ١٤٠٤هـ. البند الحادي عشر: تتولى اللجان المشكلة في المديرية العامة للجوازات وفروعها النظر في المخالفات الواردة في هذه القواعد، ويعتمد قراراتها سمو وزير الداخلية أو من يفوضه، ويجوز بقرار من وزير الداخلية نقل اختصاص نظر هذه المخالفات إلى لجان تشكل لهذا الغرض في وزارة الداخلية"؛ مما يتبيّن معه صحة اختصاص

اللجنة مُصدرة القرار محل الدعوى بما أصدرته. ومن حيث موضوع المخالفة، فإن جسامة العقوبة تتطلب استيفاء القرار لموجبات صدوره بما يغني عن الإحالة لأي مستند خارج عنه، وإذ لم تُفصّل المستأنفة في قرارها عن بيانات هؤلاء المعتمرين المتأخرين، وتاريخ انتهاء تأشيراتهم، وتاريخ مغادرتهم إلى بلادهم، وهذه البيانات لازمة لإثبات الواقعة المادية المكونة للمخالفة المنسوبة للمستأنف ضدها، وحتى يتبيّن هل كان هناك تفريط من المستأنف ضدها أو لا؛ لأن المستأنفة لم تُثبت قيام الإهمال أو تحقق التفريط من المستأنف ضدها في ذلك، بل المتبين أن التأخير لم يكن كبيراً خصوصاً مع ازدحام المطار ووجود حجوزات مؤكدة لهؤلاء المعتمرين ثم رحيلهم مما يعني تحقق المقصد النظامي، وهو سفر جميع الزائرين وعدم بقائهم بدون رخصة نظامية، وفي محضر التحقيق ذكر ممثل المستأنف ضدها أنه لم يتم تبليغهم عن التأخر لأنه يوجد حجوزات مؤكدة، وأن التأخر كان لخمس ساعات فقط، وهذه مدّة قصيرة جداً؛ وعليه فإن محكمة الاستئناف تؤيد نتيجة الحكم المستأنف القاضي بإلغاء القرار محل الدعوى، وتستند في ذلك لأسبابها آنفاً.